الخطإ فقط بشاهد واذا اختلفا شاهداه بطل وكالعدل فقط في
معاينة القتل او رءاه يتشحّط في دمه والمتّهمُ قُربَه عليه اثره ووجبت
وان تعدّد اللوث وليس منه وجودٌ بقرية قوم ودارِهم ولو شُهد انّه
قتل ودخل في جماعة استُحلف كلٌّ خمسين والديةُ عليهم او على
من نكل بلا قسامة وان انفصلت بُغاة عن قتلى ولم يُعلم القاتلُ
فهل لا قسامةَ ولا قودَ مطلقا او إن تجرّد عن تدمية وشاهدٍ او
عن الشاهد فقط تاويلاتٌ وان تأوّلوا فهدرٌ كزاحفة على دافعة
وهي خمسون يمينا متوالية بتّا وان اعمى او غائبا يحلفها في الخطإ
من يرث وان واحدا او امرأةً وجُبرتِ اليمين على اكثر كسرها والا
فعلى الجميع ولا يأخذ احدٌ الا بعدها ثم حلَف من حضَر حصّته وان
نكلوا او بعضٌ حلفت العاقلة فمن نكل فحصّتُه على الأظهر ولا
يحلف في العمد أقلُّ من رجلين عصبةً والا فموالٍ وللوليّ الاستعانةُ
بعاصبه وللوليّ فقط حلفُ الأكثر ان لم يَزِدْ على نصفها ووُزّعت
واجتُزي باثنين طاعا من اكثر ونكولُ المعين غيرُ مُعتبر بخلاف غيره
ولو بعُدوا فتُردّ على المُدّعى عليهم فيحلف كلٌّ خمسين ومن نكل
حُبس حتى يحلف ولا استعانةَ وان اكذب بعضٌ نفسه بطَل بخلاف
عفوه فللباقي نصيبُه من الدية ولا يُنتظر صغير بخلاف المُغمى
والمُبرسم إلا ألّا يوجد غيره فيحلف الكبيرُ حصّته والصغيرُ معه ووجَب
بها الديةُ في الخطإ والقودُ في العمد من واحد تعيّن لها ومن اقام
شاهدا على جرح او قتلِ كافر او عبدٍ او جنينٍ حلَف واحدةً وأخذ
الديةَ وإن نكل برئ الجارحُ ان حلَف والا حُبس فلو قالت دمي وجنيني
عند فلان ففيها القسامةُ ولا شيء في الجنين ولو استهلّ،